

【제 목】 : 성희롱·성폭력 예방지침 및 매뉴얼 관리 필요(개선)
【내 용】

- 인재경영실은 『양성평등기본법 시행령』 제20조, 『보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침』(이하 ‘보건복지부 지침’) 등에 따라, 우리 원 『성희롱·성폭력 예방지침』과 『성희롱·성폭력 예방업무 매뉴얼』을 제정하여 성비위 사건 예방을 위한 제도를 마련하고 고충상담 및 처리 등 관련 업무를 수행하고 있다.

☞ **참고자료: 【양성평등기본법 시행령】**

제20조(성희롱 방지조치 등) ① 국가기관, 지방자치단체 및 제2조에 따른 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 법 제31조제1항에 따라 성희롱 방지를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 하며, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제3조제1항에 따른 사업 또는 사업장 중 국가기관등이 아닌 사업 또는 사업장의 사업주는 같은 법에 따라 성희롱 방지조치를 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 다음 각 목의 사항이 포함된 자체 성희롱 예방지침 마련

가. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항

나. 성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항

다. ~ 아. (생략)

6. ~ 7. (생략)

☞ **참고자료: 【보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침】**

제1조(성희롱 방지조치 등) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조, 같은법 시행령 제19조 및 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 보건복지부와 그 소속기관의 성희롱·성폭력 및 2차 피해의 예방과 처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

- 제규정은 우리 원의 조직, 운영 및 업무절차 등에 관하여 근거가 되는 기준을 정한 것이며 「제규정관리규정」에서 정하는 절차에 따라 성문화된 규범이므로, 관련 법령, 상위 규정·지침 등에 맞도록 지속적이고 즉시성 있게 정비하여 업무에 반영될 수 있도록 철저히 관리하여야 한다.
- 그러나 감사일 현재 성희롱·성폭력 관련 보건복지부 지침, 여성가족부 지침 및 매뉴얼 등과 우리 원 지침 및 매뉴얼의 내용을 비교한 결과, 표 1, 2과 같이 위원회 제척사항, 조사의 중지 등 규정에 보완이 필요한 내용들이 있었으며, 허위 영상물 피해사례, 조사 중지 상황 반영 등 매뉴얼 내용에 현행화가 필요한 총 7건의 사항을 확인하였다.

【표 1】 『성희롱·성폭력 예방지침』 보완 필요 현황

연번	구분	보완 필요내용	관련 근거
1	추가필요 (제14조)	○ (조사의 중지) 피해자가 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 문구 명확화	○ 보건복지부 지침 제12조(조사의중지) 2호 - "2. 피해자가 조사 신청을 취소하거나 명시적으로 조사에 반대하는 경우"
2	추가필요 (제18조)	○ (기피 및 회피) 제척규정 추가 필요	○ 여성가족부 2021년 폭력예방교육 운영안내(지침) 105쪽 표준안 제14조 - "사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진자는 해당 심의, 의결에서 제척된다."

【표 2】 『성희롱·성폭력 예방업무 매뉴얼』 보완 필요 현황

연번	구분	보완 필요내용	관련 근거
1	추가필요 (p15, p16)	○ (p15) 허위영상물, 딥페이크 등 성폭력 주요유형 최신 사례 보완 ○ (p16) 디지털유형 온라인그루밍, 합성편집, 카톡 등 디지털공간내 괴롭힘 등 업데이트 필요	○ 여성가족부 성희롱성폭력 사건처리매뉴얼 p13, p75, p76 - 허위영상물(딥페이크) 유포 성폭력처벌법 14조의2 개정사항 - 디지털유형 온라인그루밍, 합성편집, 카톡 등 디지털공간 내 괴롭힘 등 사례참고
2	추가필요 (p28, p33)	○ 사건 인지과정에서 사건통보 의무 추가 필요	○ 여성가족부 성희롱성폭력 사건처리매뉴얼 p20. - 성폭력은 성폭력 방지법 5조의4에 따라('21.7.13.~), 성희롱은 양성평등기본법 31조의2에 따라('21.10.21.~) 즉시 여가부에 신고해야함
3	추가필요 (p29)	○ 조사 중지요청 상황 미반영 되어 있음	○ 여성가족부 성희롱성폭력 사건처리매뉴얼 p24. - 중지사유 발생 시 프로세스 추가
4	추가필요 (신규)	○ 기관장에 대한 역할 없음	○ 여성가족부 성희롱성폭력 사건처리매뉴얼 p52.
5	현행화필요 (p53~)	○ 각종 서식이 우리 원 지침에 맞게 최신화 안 됨	○ 우리원 「성희롱 성폭력 예방지침」

○ 따라서 성희롱·성폭력 문제는 그 특성상 대응이 까다롭고, 조치과정에서 2차 피해 등 추가적인 문제가 발생할 가능성이 크기 때문에 우리 원의 성희롱·성폭력 예방, 행동·처리절차 등의 기준을 상위 지침·표준안 등에 맞도록 관련 지침·매뉴얼을 신속히 정비할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 규정의 의미를 명확히하고 예방적 측면을 강화하기 위해 관련 지침과 매뉴얼 개정 필요성에 대해 공감하였으며, 별도 의견 없이 감사결과를 수용한다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 우리 원 『성희롱·성폭력 예방지침』과 『성희롱·성폭력 예방업무 매뉴얼』을 상위 지침 및 표준안 등에 맞도록 개정하시기 바랍니다. (개선)